

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 456/2538 นางสาว สุภร ตะพานวงศ์
การเคหะแห่งชาติ

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 148

พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.2522 มาตรา 31

โจทก์เคยฟ้องขอให้เพิกถอนคำสั่งที่จำเลยสั่งลงโทษลดชั้นเงินเดือนโจทก์โดยอ้างว่าเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยระเบียบข้อบังคับการทำงานและกฎหมายศาลฎีกาพิพากษาว่าคำสั่งของจำเลยที่สั่งลงโทษโจทก์ชอบแล้วการที่โจทก์นำคดีมาฟ้องใหม่โดยขอให้จำเลยจ่ายเงินเดือนที่ถูกลดไปตามคำสั่งดังกล่าวและเงินโบนัสที่จำเลยไม่ได้จ่ายให้โจทก์เนื่องมาจากการที่โจทก์ถูกลงโทษตามคำสั่งนั้นซึ่งโจทก์อาจเรียกร้องให้พิจารณาถึงสิทธิดังกล่าวได้ในคดีเดิมอยู่แล้วคดีนี้จึงมีประเด็นต้องวินิจฉัยโดยอาศัยเหตุอย่างเดียวกันกับคดีเดิมเป็นฟ้องซ้ำ

โจทก์ ฟ้อง ว่า จำเลย จ้าง โจทก์ เป็น ลูกจ้าง เมื่อ วันที่ 21กรกฎาคม 2521 รับ ค่าจ้าง สดท้าย เดือน ละ 9,610 บาท เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2529 จำเลย โดย นาย วิวัธน์ เปรมประเสริฐ หัวหน้ากอง บริการ ชุมชน มี คำสั่ง ลงโทษ ลด ชั้น เงิน เดือน โจทก์ 1 ชั้นจาก อัตรา 3,985 บาท เหลือ 3,685 บาท โดย อ้างว่า โจทก์ กระทำผิดข้อบังคับ ฐาน ไม่ รักษา วินัย ขัดคำสั่ง ผู้บังคับบัญชา ที่ สั่ง ใน หน้าที่โดยชอบ ต่อมา ปี 2531 มี การ จ่ายเงิน โบนัส แก่ ผู้ปฏิบัติงาน จำเลย อ้างคำสั่ง ลงโทษ

ลด ขึ้น เงินเดือน ดังกล่าว ไม่ยอม จ่ายเงิน โบนัส ประจำปีงบประมาณ 2529 ให้ แก่ โจทก์ และ ไม่ยอม พิจารณา ความ ดี ความชอบผลงาน ของ โจทก์ ระหว่าง วันที่ 1 กรกฎาคม ถึง 30 มิถุนายน 2529เป็นการกระทำ ที่ ขัด ต่อ ข้อบังคับ ระเบียบ หลักเกณฑ์ และ ไม่ชอบ ด้วยหลักกฎหมาย ขอให้ บังคับ ให้ จำเลย จ่ายเงิน เดือน ที่ ถูก ลด ไป 1 ขั้นตั้งแต่ 1 มิถุนายน 2529 เป็นต้น ไป พิจารณา ความ ดี ความ ชอบ 1ขั้น ของ ผล การ ทำงาน ระหว่าง 1 กรกฎาคม ถึง 30 มิถุนายน 2529เงิน โบนัส ประจำปี งบประมาณ 2529 และ โบนัส เนื่องจาก เงินเดือน ที่ถูก หัก ไว้

จำเลย ให้การ ว่า ฟ้องโจทก์ ใน คดี นี้ เป็น ฟ้องซ้ำ กับ คดีหมายเลขแดง ที่ 7718/2535 ของ ศาลแรงงานกลาง ซึ่ง โจทก์ ฟ้อง ขอ เพิกถอนคำสั่ง ที่ ข. 2/2529 ที่ สั่ง ลงโทษ ลด ขึ้น เงินเดือน ของ โจทก์ โดยมีชอบโจทก์ มา ยื่นฟ้อง จำเลย เป็น คดี นี้ อีก จึง เป็น การ รื้อ ร่อง ฟ้อง กัน ในประเด็น ที่ มี คำพิพากษาถึงที่สุด แล้ว โดย อาศัย เหตุ อย่างเดียว กัน เป็นฟ้องซ้ำ ที่ โจทก์ อ้างว่า จำเลย ไม่ยอม พิจารณา ความ ดี ความชอบ ของผล การ ทำงาน ระหว่าง 1 กรกฎาคม ถึง 30 มิถุนายน 2529 โดย อ้าง คำสั่งลงโทษ ลด เงินเดือน ว่า ไม่ชอบ ด้วย ระเบียบ ข้อบังคับ ว่า ด้วย การ พิจารณาความ ดี ความชอบ นั้น ตาม ข้อบังคับ ของ จำเลย ได้ กำหนด หลักเกณฑ์ ว่าพนักงาน ที่ จะ ได้ เลื่อน เงินเดือน จะ ต้อง ไม่ ถูก ลงโทษ ทางวินัย ใน รอบ ปีที่ ผ่าน มา กรณี ของ โจทก์ จึง ไม่อยู่ ใน หลักเกณฑ์ ที่ จะ ได้ พิจารณา ความ ดีความชอบ และ ข้อบังคับ การ จ่ายเงิน โบนัส ได้ กำหนด ไว้ ว่า ผู้ปฏิบัติงาน ที่ ถูก ลงโทษ ทางวินัย ไม่มี สิทธิ ได้รับ เงินโบนัส ของ ปี ที่ มี คำสั่ง ลงโทษโจทก์ จึง ไม่มี สิทธิ ได้รับ เงินโบนัส ของ ปี 2529 คำสั่ง ที่ ข. 2/2529เมื่อ วันที่ 20 พฤษภาคม 2529 ซึ่ง ลงโทษ ลด ขึ้น เงินเดือน โจทก์ นั้นศาลฎีกา มี คำพิพากษา ถึงที่สุด แล้ว ว่า ชอบ ด้วย ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมาย จำเลย จึง ไม่ต้อง จ่าย เงิน เดือน โจทก์ ที่ ถูก ลด ไป 1 ขั้น ไม่ต้องพิจารณา ความ ดี ความชอบ 1 ขั้น ของ ผล การ ทำงาน ระหว่าง วันที่1 กรกฎาคม ถึง 30 มิถุนายน 2529ไม่ต้อง จ่าย

เงิน โบนัส ประจำปีงบประมาณ 2529 และ ไม่ต้อง จ่ายเงิน โบนัส เนื่องจาก เงิน เดือน ที่ ถูกหัก ไป ขอให้ ยกฟ้อง

ศาลแรงงานกลาง พิจารณา แล้ว วินิจฉัย ว่า ฟ้องโจทก์ คดี นี้ เป็นฟ้องซ้ำ กับ คดี หมายเลขแดง ที่ 7718/2535 ของ ศาลแรงงานกลาง ซึ่ง ศาลฎีกามี คำพิพากษา ถึงที่สุด แล้ว ว่า คำสั่ง ของ จำเลย ที่ ข. 2/2529 ลงวันที่20 พฤษภาคม 2529 ที่ ลงโทษ ลด ชั้น เงินเดือน โจทก์ 1 ชั้น นั้น ชอบแล้วโจทก์ มา ฟ้อง จำเลย ขอให้ จำเลย จ่ายเงิน เดือน ที่ ถูก ลด ไป ตาม คำสั่งดังกล่าว และ ให้ จ่ายเงิน โบนัส ตาม ฟ้อง ซึ่ง เป็น ผล สืบเนื่อง มาจาก คำสั่งนั้น อีก ไม่ได้ พิจารณายก ฟ้อง

โจทก์ อุทธรณ์ ต่อ ศาลฎีกา

ศาลฎีกา วินิจฉัย ว่า "มี ปัญหา จะ ต้อง พิจารณา ตาม อุทธรณ์ของ โจทก์ ว่า ฟ้องโจทก์ คดี นี้ เป็น ฟ้องซ้ำ หรือไม่ เห็นว่า คดี เดิม โจทก์ฟ้อง ขอให้ เพิกถอน คำสั่ง ที่ จำเลย สั่ง ลงโทษ ลด ชั้น เงินเดือน โจทก์ 1ชั้น โดย อ้างว่า เป็น คำสั่ง ที่ ไม่ ชอบ ด้วย ระเบียบ ข้อบังคับ การ ทำงานและ กฎหมาย เพราะ โจทก์ มิได้ กระทำ ความผิด ดัง ที่ ถูก กล่าวหา ศาลฎีกาพิพากษายืน ตาม คำพิพากษา ศาลแรงงาน กลาง ว่า โจทก์ ทำ ผิดระเบียบข้อบังคับ การ ทำงาน คำสั่ง ของ จำเลย ที่ สั่ง ลงโทษ โจทก์ นั้น ชอบแล้วการ ที่ โจทก์ นำ คดี นี้ มา ฟ้อง ขอให้ ศาล พิจารณา ให้ จำเลย จ่ายเงิน เดือนที่ ถูก ลด ไป 1 ชั้น ตาม คำสั่ง ดังกล่าว และ เงินโบนัส ที่ จำเลย ไม่ได้ จ่ายให้ โจทก์ ซึ่ง เป็น ผล สืบเนื่อง มาจาก การ ที่ โจทก์ ถูก ลงโทษ ตาม คำสั่งนั้น เมื่อ โจทก์ ฟ้องคดี เดิม โจทก์ อาจ เรียกร้อง ให้ พิจารณา ถึง สิทธิ ต่าง ๆ ตาม ที่ โจทก์ ฟ้องคดี นี้ อยู่ แล้ว การ ที่ โจทก์ นำ คดี นี้ มา ฟ้องมี กรณี ที่ ต้อง พิจารณา ว่า คำสั่ง ดังกล่าว ของ จำเลย ชอบ ด้วย ระเบียบข้อบังคับ การ ทำงาน และ กฎหมาย หรือไม่ ซึ่ง เป็น ประเด็น ที่ คดี เดิมมี คำพิพากษาถึงที่สุด

แล้ว ข้ออ้าง ตาม ฟ้องโจทก์ จึง มี ประเด็น ที่จะ ต้อง วินิจฉัย โดย อาศัย เหตุ อย่าง เดียว กัน กับ คดี เดิม และ คู่ความ เดียว กัน เป็น ฟ้องซ้ำ ตาม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 148 ประกอบ กับ พระราชบัญญัติ จัดตั้ง ศาลแรงงาน และ วิธีพิจารณา คดีแรงงานพ.ศ. 2522 มาตรา 31 ที่ ศาลแรงงานกลาง พิจารณา มา นั้น ศาลฎีกาเห็นฟ้อง ด้วย อุทธรณ์ ของ โจทก์ ฟังไม่ขึ้น "

พิพากษายืน

(รวัชชัย พิทักษ์พล-พรชัย สมรรถเวช-พิมล สมานิตย์)

<u>แหล่งที่มา</u>	สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>